CONTRAT DE SPONSORING (PARRAINAGE)

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : ce modèle vise le parrainage d'un sportif, d'une équipe, d'une association ou d'un événement en échange d'une visibilité publicitaire. Il ne convient pas au mécénat (don sans contrepartie équivalente) ni au partenariat avec un influenceur, qui obéit à des règles spécifiques depuis la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023.*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « le Sponsor »,

D'UNE PART,

ET :

> *Option : le Sponsorisé est une association.*

L'association [nom], déclarée à la préfecture de [département] le [date], dont le siège est situé [adresse], numéro RNA [numéro], numéro SIRET [numéro], représentée par [prénom et nom], en qualité de [président(e)], dûment habilité(e) par [décision du bureau ou du conseil d'administration du date],

> *Option : le Sponsorisé est une personne physique (sportif, artiste).*

[Prénom et nom], né(e) le [date] à [lieu], demeurant [adresse], exerçant l'activité de [activité], numéro SIRET [numéro, le cas échéant],

Ci-après dénommé(e) « le Sponsorisé »,

D'AUTRE PART,

Le Sponsor et le Sponsorisé étant ensemble dénommés « les Parties ».

> *Note de rédaction : si le Sponsorisé est mineur, le contrat est signé par ses représentants légaux. Les revenus d'un enfant de moins de seize ans tirés de son image peuvent relever de règles protectrices particulières : faites vérifier ce point.*

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Sponsorisé [pratique le sport suivant / organise l'événement suivant / anime l'activité suivante] : [description]. Il dispose d'une audience et d'une notoriété auprès de [public concerné].

Le Sponsor, qui exerce une activité de [activité], souhaite associer son nom et ses marques à cette activité afin d'accroître sa notoriété auprès de ce public.

Les Parties ont donc convenu de conclure un contrat de parrainage, par lequel le Sponsor apporte un soutien financier ou matériel au Sponsorisé, en contrepartie de prestations publicitaires définies ci-après.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sponsor parraine [le Sponsorisé / l'événement « nom » / la saison sportive date à date], ainsi que les prestations de visibilité que le Sponsorisé s'engage à fournir en contrepartie.

ARTICLE 2 – QUALITÉ DU SPONSOR

Le Sponsor bénéficie du titre de [« Partenaire officiel » / « Partenaire principal » / « Fournisseur officiel »] de [désignation], qu'il peut utiliser dans sa communication pendant la durée du contrat.

> *Option : exclusivité sectorielle. Pendant la durée du contrat, le Sponsorisé s'interdit de conclure un contrat de parrainage avec une entreprise concurrente du Sponsor dans le secteur suivant : [secteur précisément délimité]. Les partenariats conclus avant la signature et listés en annexe 2 ne sont pas concernés.*

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU SPONSORISÉ

3.1 Prestations de visibilité

Le Sponsorisé s'engage à fournir les prestations suivantes, détaillées en annexe 1 :

- apposer le logo du Sponsor sur [maillots, véhicule, matériel, banderoles], aux emplacements et dimensions précisés en annexe 1 ;
- citer le Sponsor dans [communiqués de presse, programme, site internet, réseaux sociaux], selon le calendrier figurant en annexe 1 ;
- participer à [nombre] opérations de relations publiques organisées par le Sponsor par saison, à des dates fixées d'un commun accord au moins [nombre] jours à l'avance ;
- mettre à disposition du Sponsor [nombre] invitations pour [événement].

Ces prestations constituent des obligations de résultat : le Sponsorisé doit les fournir telles qu'elles sont décrites.

3.2 Activité parrainée

Le Sponsorisé s'engage à poursuivre l'activité parrainée avec sérieux et à participer aux [compétitions / dates / représentations] listées en annexe 1, sauf blessure, maladie ou cas de force majeure.

Le Sponsorisé n'est tenu à aucun résultat sportif ou artistique. Son obligation porte uniquement sur les moyens mis en œuvre.

3.3 Comportement

Le Sponsorisé s'engage à ne pas tenir publiquement de propos ni adopter de comportement de nature à porter une atteinte grave et objective à l'image du Sponsor, notamment en cas de condamnation pénale définitive ou de sanction pour dopage.

> *Note de rédaction : cette clause doit rester précise et limitée à des faits graves. Une clause trop vague (« tout comportement déplaisant au Sponsor ») serait contestable et ne doit pas restreindre la liberté d'expression du Sponsorisé au-delà de ce qui est nécessaire.*

3.4 Respect des règlements

Le Sponsorisé reste seul responsable du respect des règlements de sa fédération, de sa ligue ou des organisateurs, notamment des règles relatives à la taille et à l'emplacement des marques sur les tenues. Si un règlement s'oppose à une prestation prévue, les Parties conviennent de bonne foi d'une prestation équivalente.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU SPONSOR

4.1 Contribution

En contrepartie des prestations décrites à l'article 3, le Sponsor verse au Sponsorisé :

- une contribution financière de [montant] € hors taxes par [saison / année / événement], payable selon l'échéancier suivant : [échéancier] ;
- [une dotation en nature : description, quantité et valeur estimée des produits ou matériels fournis].

> *Option : prime de résultat. Une prime complémentaire de [montant] € hors taxes est versée en cas de [résultat précis : titre, qualification, classement], dans les trente jours suivant la publication officielle du résultat.*

4.2 Facturation et paiement

Le Sponsorisé adresse ses factures au Sponsor, avec la TVA au taux en vigueur s'il y est assujetti. Les factures sont payées dans un délai de [30] jours à compter de leur date d'émission.

Tout retard de paiement entraîne, de plein droit, l'application de pénalités au taux de [trois fois le taux d'intérêt légal / taux à préciser] ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, lorsque le Sponsorisé agit en qualité de professionnel.

4.3 Supports

Le Sponsor fournit à ses frais, au moins [nombre] jours avant la date d'utilisation, les logos, fichiers et supports nécessaires, conformes aux normes indiquées en annexe 1.

4.4 Produits interdits

Le Sponsor garantit que le parrainage ne porte pas sur des produits dont la publicité ou le parrainage est interdit ou restreint par la loi, notamment les boissons alcooliques et les produits du tabac.

ARTICLE 5 – DROITS D'UTILISATION

5.1 Marques du Sponsor

Le Sponsor autorise le Sponsorisé à reproduire ses marques et logos, uniquement pour l'exécution du présent contrat et pendant sa durée. Cette autorisation est gratuite, non exclusive et non cessible.

5.2 Nom et image du Sponsorisé

Le Sponsorisé autorise le Sponsor à utiliser [son nom, son image et sa voix / le nom et le logo de l'association ou de l'événement] dans les conditions suivantes :

- supports : [site internet, réseaux sociaux du Sponsor, affiches, catalogue, publicité presse] ;

- territoire : [France / pays] ;
- durée : la durée du contrat, augmentée de [trois] mois pour l'écoulement des supports imprimés ;
- finalité : la promotion du partenariat et de [marques ou produits].

Toute autre utilisation, notamment sur l'emballage d'un produit ou dans une campagne télévisée, nécessite un accord écrit préalable et, le cas échéant, une rémunération complémentaire.

> *Note de rédaction : l'image des membres d'une équipe ou des bénévoles d'une association ne peut être utilisée qu'avec leur propre accord. Le Sponsorisé recueille ces autorisations individuelles avant toute diffusion.*

ARTICLE 6 – DURÉE

Le présent contrat prend effet le [date] et prend fin le [date].

> *Option : renouvellement. Le contrat est renouvelable pour [une saison / un an] par accord écrit des Parties. Le Sponsor bénéficie d'un droit de priorité : le Sponsorisé lui présente toute offre de parrainage concurrente reçue pour la période suivante, et le Sponsor dispose de [quinze] jours pour proposer des conditions au moins équivalentes.*

> *Note de rédaction : en cas de partenariat ancien, prévoyez un délai de prévenance suffisant pour annoncer le non-renouvellement, afin de limiter le risque d'action pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.*

ARTICLE 7 – RÉSILIATION

7.1 Inexécution

En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, l'autre Partie peut résilier le contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant [trente] jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.2 Atteinte grave à l'image

Le Sponsor peut résilier le contrat sans préavis en cas de manquement du Sponsorisé à l'article 3.3. Les sommes dues au titre des prestations déjà exécutées restent dues ; les sommes versées d'avance pour des prestations non exécutées sont remboursées au prorata.

> *Option : réciprocité. Le Sponsorisé peut, dans les mêmes conditions, résilier le contrat si le Sponsor fait l'objet d'une condamnation ou d'une polémique publique grave de nature à nuire à l'image du Sponsorisé.*

7.3 Arrêt de l'activité parrainée

Si le Sponsorisé cesse l'activité parrainée (fin de carrière, dissolution, annulation définitive de l'événement), le contrat prend fin de plein droit. Les sommes perçues pour la période non exécutée sont remboursées au prorata.

7.4 Annulation ou report d'un événement

En cas d'annulation ou de report d'un événement pour une cause indépendante de la volonté des Parties, celles-ci conviennent de bonne foi d'un report des prestations ou, à défaut d'accord dans un délai de

[trente] jours, d'une réduction de la contribution proportionnelle aux prestations non fournies.

ARTICLE 8 – FORCE MAJEURE

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Si l'empêchement dure plus de [deux] mois, chaque Partie peut résilier le contrat par lettre recommandée, sans indemnité, les prestations exécutées restant dues.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES

Chaque Partie est responsable des dommages qu'elle cause dans l'exécution du contrat. Le Sponsorisé déclare être assuré pour son activité, notamment en responsabilité civile [et pour l'organisation de l'événement]. Le Sponsor n'est pas organisateur de l'activité parrainée et n'en assume pas la responsabilité.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ

Le montant de la contribution et les conditions financières du contrat sont confidentiels, sauf obligation légale de publication ou accord des Parties. L'existence du partenariat peut être rendue publique.

ARTICLE 11 – INDÉPENDANCE DES PARTIES

Le présent contrat ne crée entre les Parties ni société, ni lien de subordination, ni mandat. Chaque Partie reste seule responsable de ses obligations sociales et fiscales.

ARTICLE 12 – CESSION

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Sponsorisé. Aucune Partie ne peut le céder sans l'accord écrit préalable de l'autre.

ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les Parties recherchent une solution amiable pendant [trente] jours avant toute action. À défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente du ressort de [ville].

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

Pour le Sponsor : [nom, fonction, signature]

Pour le Sponsorisé : [nom, fonction, signature]

ANNEXE 1 – PLAN DE VISIBILITÉ

- Emplacements, dimensions et couleurs des logos : [à préciser]
- Calendrier des compétitions, dates ou représentations : [à préciser]
- Publications sur les réseaux sociaux (nombre, période, mention du partenariat) : [à préciser]
- Opérations de relations publiques et invitations : [à préciser]
- Indicateurs de suivi transmis au Sponsor (photos, audiences, retombées presse) : [à préciser, avec la périodicité]

ANNEXE 2 – PARTENAIRES EXISTANTS DU SPONSORISÉ

[Liste des partenaires et secteurs concernés]